

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจกำหนดเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นจากกรณีการชำระล่าช้าหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยในข้อ ๑๑.๒ กำหนดให้กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบตามจำนวนเงินภายในเวลาที่กำหนด ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR+๒ กับสัดส่วนของจำนวนวันที่ค้างชำระต่อจำนวนวันใน ๑ ปี จึงเป็นการออกประกาศโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ ประกาศและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล อันเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นในกรณีที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ประกอบกับไม่ปรากฏบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. ที่พิพาทดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีคำขอให้เพิกถอนข้อ ๑๑.๒ ของประกาศดังกล่าว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนข้อกำหนดของประกาศข้างต้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามคำชี้แจงในชั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วนตามคำวินิจฉัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกเก็บ

และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑.๒ ของประกาศ กทช. ที่พิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มที่ค้างชำระทั้งหมดอีก

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งใด ๆ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งออกตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลใช้บังคับตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เห็นว่า มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ จัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ แม้ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะสิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๙ แล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการประกาศยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อไป แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่เมื่อมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ได้บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ฯ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติเป็นการชั่วคราว และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ก็ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๘๐ วรรคสอง กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ กสทช. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ไปพลางก่อน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจึงยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๓/๒๕๖๓)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๒๑-๒๒๕

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยที่คำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง จะมีผลใช้ขึ้นหรือใช้บังคับกับบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้นั้นแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองมีคำสั่งอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลย้อนหลังไปก่อนกำหนดวันรับสมัคร อันไม่ใช่การออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับคำสั่ง จึงสามารถกระทำได้ ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว

ส่วนการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้สมัครรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น เมื่อมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คงมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้แก่ผู้เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น การเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาข้างต้นจึงไม่ถึงเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ร่วมกับผู้สมัครรายอื่นอีก ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง ๕ คนแล้วเห็นว่า ผู้สมัครทั้ง ๕ คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศไว้ และต่อมา คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เสนอชื่อนาย ป. ตอรัฎฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงคนเดียวเท่านั้น และนาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ข้อ ๓.๑.๘ ข้อ ๓.๒.๒ (๒) และข้อ ๓.๑.๑๐ เนื่องจากขณะยื่นใบสมัคร นาย ป. ยังดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กร ที่มีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๗๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้พิจารณาเสนอชื่อนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอแต่งตั้งให้นาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอชื่อ และแต่งตั้งให้นาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันดังกล่าว และได้ยื่นใบสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน



๒๕๕๕ ซึ่งต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้นาย ป. พันธ์จากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันเป็น คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรีย่อมมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย โดยอาจให้สิทธิหรือภาระหน้าที่คือการลาออกนั้นเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามความประสงค์ของนาย ป. ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๑)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ในขณะที่นาย ป. ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมิได้เป็น ข้าราชการการเมืองอันจะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตรี (๙)^๓ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓.๑.๘ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ฯ แต่อย่างใด

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่องานของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง การออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม แก่กรณีด้วย

(๑) การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ ตรี ผู้บริหารนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า คำสั่งอนุมัติให้นาย ป. ลาออกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกให้มีผลย้อนหลังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๑) ดังกล่าว ที่บัญญัติให้สามารถกำหนดเงื่อนไขให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผลในเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น ไม่สามารถกำหนดให้เริ่มมีผลย้อนหลังได้ เห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป กล่าวคือ ถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง คำสั่งนั้นจะมีผลใช้บังคับหรือใช้บังคับกับบุคคลนั้นได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้นั้นแล้ว ดังนั้น แม้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองจะมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งอนุมัติให้นาย ป. ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก็ตาม แต่การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติให้นาย ป. ลาออก โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือมีผลเป็นการจำกัดสิทธิ นาย ป. แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของนาย ป. ผู้รับคำสั่ง ดังนั้น จึงไม่ต้องห้ามในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับกรณีว่านาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ฯ เนื่องจากไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรที่มีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือไม่ นั้น โดยที่ข้อ ๓.๒.๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งว่า ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดย (๒) ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชนจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น และองค์กรดังกล่าวจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และ (๓) จะต้องมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า นาย ป. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรมาแล้วรวมกันน้อยกว่า ๑ ปี เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น นาย ป. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีตำแหน่งเป็นเพียงที่ปรึกษาองค์กรเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ป. ได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยระบุว่าได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ และตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน



๒๕๕๑ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาย ป. ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ รฟม. ฉบับที่ ๘ ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน รฟม. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้นาย ป. จะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ระดับ ๑๕ แต่ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ตำแหน่งที่ปรึกษา ระดับ ๑๕ เทียบเท่าตำแหน่งผู้ว่าการ นาย ป. จึงเคยเป็นผู้บริหารองค์กรซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ประกอบกับตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจสอบงบดุลขององค์กรดังกล่าว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่นาย ป. ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นาย ป. ได้ลงชื่อไว้ที่ส่วนท้ายของงบดุล สำหรับรายได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน รวมรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๒,๖๓๒,๓๐๓,๘๘๖.๕๙ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๒,๕๕๘,๔๑๓,๖๕๔.๕๓ บาท และปรากฏรายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยจ่ายที่รัฐบาลรับภาระ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๒,๗๒๓,๓๕๘,๔๙๕.๑๑ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๒,๖๔๕,๗๙๐,๓๐๘.๙๔ บาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองไว้ว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ถือเป็นรายได้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับรายได้อื่น ๆ ซึ่งเมื่อนำรายได้ดังกล่าวรวมกับรายได้อื่น ๆ แล้ว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงมีรายได้รวมในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๓๕๕,๖๖๒,๓๘๑.๗๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕,๒๐๔,๒๐๓,๙๖๓.๔๗ บาท ซึ่งข้อ ๓.๒.๒ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว ก็ไม่ได้กำหนดให้รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ต้องบริหารองค์กรนั้นให้มีรายได้ถึงปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาทแต่อย่างใด ดังนั้น นาย ป. จึงเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ ๓.๒.๒ (๒) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวแล้ว



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เนื่องจากขณะที่นาย ป. บริหารงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๗๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น โดยที่ข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครไว้ว่าต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ แต่ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เป็นกรณีที่เอกชนได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาและมีคำบังคับให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชำระเงินค่าเสียหายจากกรณีสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนฯ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และต่อมาศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำร้อง โดยศาลไม่ได้วินิจฉัยว่านาย ป. ทุจริตต่อหน้าที่ อันจะทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ป. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ป. และเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ จึงถือได้ว่านาย ป. เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองในการบริหารจัดการในส่วนของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่ผู้ที่มิอำนาจในแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการเสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้แก่ นาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ป. จึงไม่ถือเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา

^๔ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ

ฯลฯ

ฯลฯ

การแต่งตั้ง การกำหนดเงินเดือน และการให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรานี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี



แต่งตั้งนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓^๕ และมาตรา ๑๖^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

เมื่อนาย ป. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตามข้อ ๓.๑.๘ ข้อ ๓.๒.๒ (๒) และข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ และนาย ป. ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดลำดับที่ ๑ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสนอชื่อนาย ป. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นาย ป. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทนต่อไป จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้นาย ป. ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งแต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕๒/๒๕๖๒)

๑.๒ การใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในการดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แม้คณะกรรมการสรรหาจะมีดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

^{๕-๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้านั้นหรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องไม่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ โดยต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ การบรรลุความสำเร็จในอดีต และคุณลักษณะส่วนบุคคล และกำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่จะผ่านการสัมภาษณ์ว่าต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังข้างต้นแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ถึง ๘๐ คะแนน คณะกรรมการสรรหาจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบไว้ในหลักการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ และมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์



ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ ดังกล่าว โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ใน ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์ ๓๕ คะแนน (๒) ภาวะผู้นำ ๓๕ คะแนน (๓) การบรรลุความสำเร็จในอดีต ๑๕ คะแนน และ (๔) คุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๕ คะแนน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน ๔ คน คือ นาย พ. นาง ข. นาย ธ. และผู้ฟ้องคดี โดยในวันสัมภาษณ์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร่วมประชุมกันเพื่อเตรียมคำถามก่อนการสัมภาษณ์ และพิจารณาเห็นว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เป็นตำแหน่งที่สำคัญ ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานเป็นอย่างดี รวมทั้งกำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่จะผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมพิจารณาผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง ๔ คน โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง ๔ คน ได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้ (๑) นาง ข. ได้ ๗๕ คะแนน (๒) นาย พ. ได้ ๗๓ คะแนน (๓) นาย ธ. ได้ ๗๑ คะแนน และ (๔) ผู้ฟ้องคดี ได้ ๗๐ คะแนน จึงไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ครั้งใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ ครั้งใหม่ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยในระหว่างการประกาศรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพราะได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ แล้วรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีดุลพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องไม่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ โดยต้องกระทำโดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งต้องคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว.๙๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ



สรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ คือ (๑) วิสัยทัศน์ ๓๕ คะแนน (๒) ภาวะผู้นำ ๓๕ คะแนน (๓) การบรรลุความสำเร็จในอดีต ๑๕ คะแนน และ (๔) คุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๕ คะแนน และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่จะผ่านการสัมภาษณ์ว่าต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ อันเป็นตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ถึง ๘๐ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕๓/๒๕๖๒)

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๘-๙๕๐ และหน้า ๙๖๑-๙๖๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๓๑-๖๔๓

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๐๑-๕๐๓

๔. กรณีอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๙๕-๓๙๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๓๙-๔๔๒



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๐๕-๕๐๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๙๕-๖๐๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๓๑-๒๓๙

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๐๙-๔๑๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๐๑-๔๐๙

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๗๑-๙๗๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๐๓-๖๑๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๓๙-๒๔๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๔๕-๖๔๘



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และการสหกรณ์

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๘๑-๙๙๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๔๗-๒๕๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๔๕-๔๔๖

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๙๔-๙๙๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๑๓-๔๑๖

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๙๗-๙๙๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๕๓-๒๖๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๔๙-๖๕๒



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุขโรค

ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเมื่อได้ข้อยุติเช่นใดแล้ว ก็ต้องดำเนินโครงการตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบนั้น หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ก็ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กัลบรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกัลบรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุให้ก่อสร้างสะพานลอยกัลบรถ (U-Turn Bridge) โดยไม่ปรากฏว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างต่อสำนักงานนโยบาย



และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถ ที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณ หมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ซึ่งใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร ซึ่งเดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียง ประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงช่วงโมงเร่งด่วน ตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติ และถนนสิรินธรร่วมต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของการรถไฟ แห่งประเทศไทยยอมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการ สร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เสนอ หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ในระหว่างการก่อสร้างปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับแบบการก่อสร้างจุดกลับรถเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณ ถนนเทอดพระเกียรติ โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพาน ข้ามคลองบางกอกน้อย สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี สำหรับ กลับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติออกสูถนนสิรินธร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดิน และพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านธรินภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐๐ เมตร ก็สามารถ ออกสูถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟโดยผ่านจุดข้ามทางรถไฟได้โดยสะดวก แต่การดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ต้องมีการปิดและเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงถนนทอดพระเกียรติเชื่อมกับถนนสิรินธร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนในอำเภอบางกรวยได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร เนื่องจากในการจราจรขาออกจากถนนทอดพระเกียรติสู่ถนนสิรินธรนั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือวิ่งไปทางหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไปใช้ทางลอดกลับรถรวมกับการจราจรจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้เพื่อมาใช้ถนนทอดพระเกียรติเดิมออกสู่ถนนสิรินธร รวมระยะทางไปกลับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง ๕ กิโลเมตร สำหรับการจราจรขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าถนนทอดพระเกียรตินั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ไปใช้ทางลอดกลับรถที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ เพื่อมาใช้ถนนทอดพระเกียรติเดิม รวมระยะทางไปกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจร เนื่องจากจุดกลับรถนี้มีช่องจราจรเพียง ๑ ช่อง และรัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ประกอบกับการปิดถนนทอดพระเกียรติบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟเดิมนั้น ทำให้การจราจรเข้าออกสู่ถนนสิรินธรต้องเพิ่มระยะทางเกือบ ๗ กิโลเมตร ผู้สัญจรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงไม่เหมาะสม ควรสร้างสะพานกลับรถในจุดที่ห่างจากจุดเดิมไม่มาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับการปิดและเปลี่ยนเส้นทางถนนทอดพระเกียรติเชื่อมถนนสิรินธรและแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างสะพานลอยกลับรถยกระดับที่มีลักษณะเป็นเกือกม้าจำนวน ๒ สะพานลอย ที่เส้นทางขาออกจากถนนทอดพระเกียรติไปถนนสิรินธรที่สถานีบางบำหรุ และที่เส้นทางขาเข้าจากถนนสิรินธรไปถนนทอดพระเกียรติที่ริมสะพานบางกอกน้อย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน แม้จะเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖^๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการรถไฟซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยในส่วนของจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาตามหลักวิชาการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนเลียบแนวเขตทางรถไฟทั้งสองด้าน พร้อมทั้งทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) และข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

^๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด



แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างจุดกลับรถด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถด้วยวิธีการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถจากสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยและจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน แต่ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการระหว่างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และโครงข่ายทางหลวง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาในการ

